Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) inkl. Schuldanerkennung

(Hoppdrive – Markenname für Mietfahrzeuge der Euro Abschleppservice GmbH)

Hinweis: „Hoppdrive“ ist ausschliesslich ein Marketing- und Markenname für die Vermietung von Fahrzeugen. Vertragspartner und rechtlich verantwortliche Partei ist ausschliesslich die Euro Abschleppservice GmbH.

---

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln sämtliche Mietverhältnisse zwischen der Euro Abschleppservice GmbH (nachfolgend „Vermieter“) und dem Mieter.

Sie gelten sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäftskunden und sind integraler Bestandteil jedes Mietvertrages.

Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages bestätigt der Mieter ausdrücklich, dass er diese AGB vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert hat.

---

2. Vertragsparteien und Haftung

Der Mieter ist alleiniger Vertragspartner des Vermieters und haftet uneingeschränkt für sämtliche Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis.

Diese Haftung umfasst ausdrücklich auch das Verhalten von:

- weiteren Fahrern
- Mitarbeitern oder Vertretern
- Drittpersonen, denen das Fahrzeug überlassen wird

Der Mieter haftet für diese Personen wie für eigenes Verhalten – unabhängig davon, ob die Nutzung berechtigt oder unberechtigt erfolgt ist.

---

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Der gesamte Mietpreis ist grundsätzlich bei Fahrzeugübernahme im Voraus zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Bei Monatsmieten gilt:
Der Mietzins ist jeweils spätestens bis zum **10. Tag des laufenden Monats im Voraus** zu begleichen.

Zahlungsmöglichkeiten:

- Kreditkarten
- Debitkarten
- TWINT
- Barzahlung

Bei Zahlungsverzug tritt dieser automatisch ohne Mahnung ein. Der Vermieter ist berechtigt:

- einen Verzugszins von 5 % pro Jahr zu erheben
- Mahn- und Bearbeitungsgebühren zu verrechnen
- den Mietvertrag fristlos aufzulösen
- das Fahrzeug ohne Vorankündigung sicherzustellen

---

4. Kaution

Der Vermieter ist berechtigt, vor Mietbeginn eine Kaution zu verlangen.

Die Kaution dient als Sicherheit für sämtliche Forderungen aus dem Mietverhältnis, insbesondere für:

- Schäden am Fahrzeug
- Selbstbehalte aus Versicherungsfällen
- Reinigungskosten
- Mietausfälle
- Bussen, Gebühren und administrative Kosten

Der Vermieter ist berechtigt, sämtliche Forderungen jederzeit mit der Kaution zu verrechnen. Eine Rückzahlung erfolgt erst nach vollständiger Klärung aller Ansprüche.

---

5. Fahrzeugzustand und Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug wird dem Mieter in einwandfreiem, betriebsbereitem und verkehrssicherem Zustand übergeben.

Während der gesamten Mietdauer ist der Mieter verpflichtet, sicherzustellen, dass das Fahrzeug jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Dies umfasst insbesondere:

- Kontrolle des Reifenprofils und Reifendrucks
- Sicherstellung funktionierender Beleuchtung und Signaleinrichtungen

- Überprüfung sicherheitsrelevanter Komponenten (z. B. Bremsen)
- Gewährleistung freier Sicht durch saubere Scheiben und funktionierende Wischer

Bei erkennbaren Mängeln ist die Weiterfahrt sofort einzustellen und der Vermieter unverzüglich zu informieren.

---

6. Treibstoffregelung und Falschbetankung

Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und ist vollgetankt zurückzugeben.

Wird das Fahrzeug nicht vollgetankt zurückgegeben, werden dem Mieter:

- die effektiven Treibstoffkosten
- sowie eine Bearbeitungsgebühr von CHF 80

in Rechnung gestellt. Maßgebend ist ausschliesslich die Feststellung des Vermieters.

Falschbetankung:
Der Mieter haftet vollumfänglich für sämtliche Schäden und Kosten, die durch eine Falschbetankung entstehen.

Dies umfasst insbesondere:

- Entleerung und Reinigung des Tanks
- Schäden am Motor oder Kraftstoffsystem
- Abschlepp- und Bergungskosten
- Werkstatt- und Reparaturkosten
- Kosten für Ersatzfahrzeuge
- Mietausfall
- sämtliche Folgeschäden

Die Haftung gilt unabhängig von einem allfälligen Versicherungsschutz.

---

7. Reinigungskosten und Nutzungsausfall

Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug in sauberem Zustand zurückzugeben.

Bei Verschmutzung werden folgende Kosten erhoben:

- normale Reinigung: CHF 80 bis CHF 150
- starke Verschmutzung: CHF 150 bis CHF 300
- extreme Verschmutzung (z. B. Rauch, Tierhaare, Erbrochenes): CHF 300 bis CHF 600

Ist das Fahrzeug aufgrund der Verschmutzung nicht sofort weitervermietbar, wird zusätzlich ein Nutzungsausfall in Höhe des vereinbarten Tagesmietpreises pro Ausfalltag verrechnet.

7a. Rauchverbot im Fahrzeug

In sämtlichen Fahrzeugen gilt ein striktes Rauchverbot.

Dies umfasst insbesondere:

- Zigaretten
- E-Zigaretten und Vapes
- Zigarren und ähnliche Produkte

Der Mieter ist verpflichtet sicherzustellen, dass weder er noch Mitfahrer im Fahrzeug rauchen.

Bei Verstoss werden folgende Kosten verrechnet:

- Spezialreinigung: CHF 300 bis CHF 600
- zusätzlicher Reinigungsaufwand
- Mietausfall

Zusätzlich kann eine **Konventionalstrafe von CHF 1’000 pro Verstoss** erhoben werden.

---

8. Versicherungen und Selbstbehalte (gemäss AVB Helvetia)

Haftpflichtversicherung

Deckung bis CHF 100 Mio.

Selbstbehalt:

- CHF 500
  -
  - CHF 500 Umtriebs-, Bonusverlust- und Mietausfallkosten
    ➔ Total CHF 1’000

Vollkasko inkl. Diebstahl

Selbstbehalt:

- CHF 1’000
  -
  - CHF 500 Zusatzkosten
    ➔ Total CHF 1’500

Junglenker (<25 Jahre)

Erhöhte Selbstbehalte:

- Haftpflicht: CHF 2’000
- Vollkasko/Diebstahl: CHF 3’000

Zusatzversicherung (Empfehlung)

Der Abschluss einer zusätzlichen Mietwagenversicherung zur Reduktion des Selbstbehalts wird ausdrücklich empfohlen.

Ausschluss des Versicherungsschutzes

Kein Versicherungsschutz besteht bei:

- grober Fahrlässigkeit
- vorsätzlichem Verhalten
- vertragswidriger Nutzung
- unberechtigten Fahrern

---

9. Unzulässige Nutzung und Konventionalstrafe

Das Fahrzeug darf nicht verwendet werden für:

- Uber, Bolt oder vergleichbare Plattformdienste
- Kurier-, Liefer- oder Transportfahrten
- Motorsportveranstaltungen oder Rennstrecken
- gewerbliche Weitervermietung
- Fahrten unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten

Bei Verstoss schuldet der Mieter eine **Konventionalstrafe von CHF 1’000 pro Verstoss**. Weitere Schäden bleiben vorbehalten.

---

10. Fahrten ins Ausland

Auslandsfahrten sind nur mit vorgängiger Zustimmung des Vermieters erlaubt.

Zulässig sind ausschliesslich Länder gemäss Internationaler Versicherungskarte (IVK).

Bei Verstoss entfällt der Versicherungsschutz vollständig.

---

11. Verhalten bei Schaden, Unfall oder Diebstahl

Im Schadenfall ist der Mieter verpflichtet:

- unverzüglich die Polizei zu verständigen
- einen vollständigen Unfallrapport zu erstellen
- den Vermieter sofort zu informieren

Nicht gemeldete Schäden führen zur vollständigen Haftung des Mieters.

---

12. Reparaturen und Unterhalt

Reparaturen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters durchgeführt werden.

Bei Langzeitmieten trägt der Mieter die Kosten für:

- Motoröl und Betriebsstoffe
- Scheibenwischwasser
- Glühbirnen
- Kleinmaterial

---

13. Bussen, Gebühren und administrative Aufwände

Der Mieter trägt sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Verkehrsverstössen, Gebühren oder Abgaben.

Der Vermieter ist berechtigt, zusätzlich Bearbeitungsgebühren für administrativen Aufwand zu erheben.

---

14. Datenbearbeitung und Datenschutz (Schweizer DSG)

Der Vermieter bearbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich im Rahmen der Vertragsabwicklung und gemäss Schweizer Datenschutzgesetz (DSG).

Die Daten werden verwendet für:

- Vertragsabwicklung
- Bonitätsprüfung
- Schadenbearbeitung
- Inkasso und Durchsetzung

Daten können weitergegeben werden an:

- Behörden
- Versicherungen
- Inkassounternehmen
- private Sicherheitsfirmen

Die Speicherung erfolgt nur so lange, wie dies erforderlich ist.

Der Mieter erklärt sich ausdrücklich mit der Datenbearbeitung einverstanden.

---

15. GPS-Tracking

Die Fahrzeuge können mit GPS-Systemen ausgestattet sein.

Die Daten werden ausschliesslich verwendet zur:

- Sicherung des Fahrzeugs
- Missbrauchsprävention
- Durchsetzung von Ansprüchen

---

16. Vertragsdurchsetzung und Sicherstellung

Der Vermieter ist berechtigt, das Fahrzeug jederzeit ohne Vorankündigung sicherzustellen oder zurückzuholen, insbesondere bei Vertragsverletzungen oder drohendem Missbrauch.

Alle daraus entstehenden Kosten trägt der Mieter.

---

17. Automatische Vertragsauflösung

Der Mietvertrag wird fristlos beendet bei:

- Zahlungsverzug
- falschen Angaben
- unerlaubter Nutzung
- Weitergabe an unberechtigte Dritte

Alle Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig.

---

18. Schuldanerkennung (Art. 82 SchKG)

Der Mieter anerkennt ausdrücklich sämtliche Forderungen aus diesem Mietverhältnis als rechtsgültig und der Höhe nach bestimmbar.

Diese Klausel gilt als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG und berechtigt den Vermieter zur direkten Einleitung von Betreibungsverfahren.

---

19. Haftung

Bei grober Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Verhalten oder Vertragsverletzung haftet der Mieter vollumfänglich für sämtliche Schäden, unabhängig von Versicherungen.

---

20. Gerichtsstand

Soweit gesetzlich zulässig gilt ausschliesslich der Sitz der Euro Abschleppservice GmbH als Gerichtsstand.

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht.

---

21. Schlussbestimmungen

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Vertragliche Bestätigung / Einwilligung

Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift:

- die AGB vollständig gelesen und verstanden zu haben
- sämtliche Bedingungen zu akzeptieren
- der Datenbearbeitung gemäss DSG zuzustimmen
- die Schuldanerkennung gemäss Art. 82 SchKG anzuerkennen

Ort/Datum: _____

Unterschrift Mieter: _____

Unterschrift Vermieter: _____
